

Karteikarten § 1004 BGB — Beseitigung und Unterlassung

9 Karten zum Selbstabfragen — Sachenrecht · octastudy.com · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Eigentum des Anspruchstellers — 1. Eigentum an der beeinträchtigten Sache: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist Eigentum an einer beweglichen Sache oder einem Grundstück im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Der Anspruch ist kein selbständig übertragbares Recht, sondern folgt als Ausfluss des Eigentums der Sache; mit dem Eigentum geht er auf den Erwerber über.

KARTE 2 / 9

Eigentum des Anspruchstellers — 2. Miteigentümer und sonstige dinglich Berechtigte: Was ist damit gemeint?

Jeder Miteigentümer kann den Anspruch nach § 1011 BGB allein geltend machen, allerdings nur auf Leistung an alle Miteigentümer. Für beschränkt dingliche Rechte verweisen eigene Vorschriften auf § 1004 BGB, etwa § 1027 BGB für die Grunddienstbarkeit und § 1065 BGB für den Nießbrauch; der Erbbauberechtigte ist nach § 11 ErbbauRG wie ein Eigentümer geschützt.

KARTE 3 / 9

Eigentum des Anspruchstellers — 3. Analoge Anwendung auf sonstige absolute Rechte: Was ist damit gemeint?

Über den Wortlaut hinaus ist § 1004 BGB nach allgemeiner Ansicht analog auf alle absolut geschützten Rechte und Rechtsgüter anzuwenden, insbesondere auf die in § 823 I BGB genannten — Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit — sowie auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Namensrecht und den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Der bloße Besitz ist demgegenüber bereits durch die §§ 862, 858 BGB geschützt, die dem § 1004 BGB nachgebildet sind.

KARTE 4 / 9

Beeinträchtigung des Eigentums — 1. Abgrenzung zu § 985 BGB: Was ist damit gemeint?

§ 1004 BGB ist ein Auffangtatbestand: Wird dem Eigentümer der Besitz vollständig entzogen oder vorenthalten, greift ausschließlich der Herausgabeanspruch aus § 985 BGB. § 1004 BGB erfasst demgegenüber alle übrigen Einwirkungen, also die Störung des Eigentums unterhalb der Besitzentziehung — etwa Immissionen, Überbau, das Abstellen von Sachen auf fremdem Grund, unberechtigte Grundbucheintragungen oder ehrverletzende Behauptungen über die Sache.

KARTE 5 / 9

Beeinträchtigung des Eigentums — 2. Erscheinungsformen: Was ist damit gemeint?

In Betracht kommen tatsächliche Einwirkungen auf die Sachsubstanz oder ihre Nutzbarkeit (Lärm, Geruch, Rauch, Erschütterungen, Wurzel- und Astüberwuchs, Wasserzuführung) ebenso wie rein rechtliche Beeinträchtigungen, etwa die Anmaßung eines nicht bestehenden dinglichen Rechts oder eine unrichtige Buchlage, gegen die § 894 BGB als speziellere Regelung vorgeht. Auch die Behinderung der Zufahrt oder die Beeinträchtigung des Zugangs zum Grundstück genügt.

KARTE 6 / 9

Beeinträchtigung des Eigentums — 3. Fortdauernde Beeinträchtigung beim Beseitigungsanspruch: Was ist damit gemeint?

Der Beseitigungsanspruch aus § 1004 I 1 BGB setzt voraus, dass die Beeinträchtigung im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung noch andauert. Eine abgeschlossene, in der Vergangenheit liegende Einwirkung begründet keinen Beseitigungsanspruch mehr, sondern allenfalls Schadensersatzansprüche; der Anspruch richtet sich auf die Beendigung des störenden Zustands, nicht auf die Beseitigung von dessen Folgen.

KARTE 7 / 9

Beeinträchtigung des Eigentums — 4. Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr beim Unterlassungsanspruch: Was ist damit gemeint?

Der vorbeugende Anspruch aus § 1004 I 2 BGB setzt die Besorgnis weiterer Beeinträchtigungen voraus. Bei einer bereits erfolgten rechtswidrigen Beeinträchtigung wird die Wiederholungsgefahr tatsächlich vermutet; sie entfällt regelmäßig nur durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung. Ohne vorangegangene Störung genügt eine Erstbegehungsgefahr, wenn ernsthaft und greifbar konkrete Anhaltspunkte für eine unmittelbar bevorstehende Beeinträchtigung vorliegen.

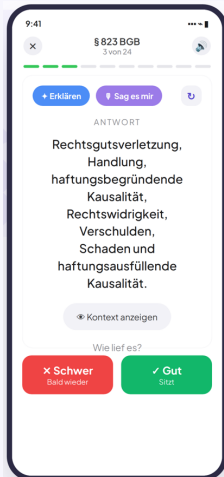
KARTE 8 / 9

Störereigenschaft des Anspruchsgegners — 1. Handlungsstörer: Was ist damit gemeint?

Handlungsstörer ist, wer die Beeinträchtigung durch eigenes Verhalten — Tun oder pflichtwidriges Unterlassen — unmittelbar herbeiführt oder aufrechterhält. Auf Rechtswidrigkeit des Verhaltens im deliktsrechtlichen Sinne oder auf Verschulden kommt es nicht an; entscheidend ist allein die Verursachung des dem Eigentum widersprechenden Zustands.

Störereigenschaft des Anspruchsgegners — 2. Mittelbarer Handlungsstörer: Was ist damit gemeint?

Auch wer die Beeinträchtigung nicht selbst vornimmt, sie aber durch einen Dritten adäquat verursacht, haftet als mittelbarer Störer, sofern er die Möglichkeit hat, die Störung zu verhindern, und ihn eine entsprechende Pflicht zum Handeln trifft. Die Zurechnung setzt damit eine Sicherungs- oder Prüfungspflicht voraus, deren Umfang sich nach der Zumutbarkeit im Einzelfall bestimmt.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.